TERMO DE CREDENCIAMENTO E LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DIGITAL

TOC BRAZIL

Versão 6.2 — vigente a partir de 28/09/2026 — tocbrazil.com.br

EM RESUMO. A TOC Brazil é uma plataforma de tecnologia. Você atende como profissional autônomo, fixa livremente seus honorários e recebe do paciente. A TOC Brazil não presta serviços de saúde, não avalia sua competência técnica, não garante resultado e não fornece sala de videochamada. Você paga uma taxa fixa em reais por consulta realizada, pelo uso da estrutura — não é comissão nem percentual sobre o que você cobra (Cláusula 6). As Cláusulas 6, 8, 12, 13 e 14 limitam direitos ou restringem condutas e estão destacadas, nos termos do art. 54, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, aplicado por analogia, e dos arts. 423 e 424 do Código Civil.

PARTES

PLATAFORMA: NEW TECH PLATAFORMAS DE TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 69.340.866/0001-48, com sede na Rua Gonzaga, nº 106, São Leopoldo/RS, CEP 93020-040, nome fantasia NEW TECH, desenvolvedora e operadora da plataforma identificada pelo sinal distintivo TOC BRAZIL, acessível em tocbrazil.com.br, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, doravante "Plataforma".

PROFISSIONAL CREDENCIADO: a psicóloga ou o psicólogo identificado no aceite eletrônico, com inscrição ativa no Conselho Regional de Psicologia, doravante "Profissional".

As partes reconhecem que: a Plataforma é empresa de tecnologia e não presta serviços de saúde, de assistência à saúde ou de plano de saúde; o Profissional exerce sua atividade em nome próprio, por sua conta e risco, com plena autonomia técnica; e nenhuma disposição deste Contrato pode ser interpretada de modo a autorizar conduta contrária às normas do Conselho Regional de Psicologia, que sempre prevalecem.

CLÁUSULA 1 — DEFINIÇÕES

Usuário: pessoa que utiliza a plataforma para localizar profissional e agendar atendimento.

Ambiente: o sítio eletrônico, o aplicativo e o painel do Profissional.

Ferramenta de Comunicação: o serviço de videochamada contratado pelo próprio Profissional, no qual a consulta acontece. Não integra o Ambiente.

Honorários: o valor que o Profissional cobra do Usuário pelo atendimento, por ele livremente fixado.

Contraprestação: a taxa fixa, em reais, que o Profissional paga à Plataforma pelo uso do Ambiente, na forma da Cláusula 6 e do Anexo II.

Consulta Realizada: a consulta agendada pelo Ambiente e confirmada como ocorrida, na forma do Anexo I.

Regras Operacionais: o Anexo I e os demais Anexos, que integram este Contrato.

CLÁUSULA 2 — OBJETO E NATUREZA DA RELAÇÃO

2.1. A Plataforma concede ao Profissional licença de uso, não exclusiva, intransferível e revogável, do Ambiente, compreendendo: perfil profissional hospedado; agendamento eletrônico; registro e transmissão ao Usuário, no horário marcado, do endereço da Ferramenta de Comunicação indicada pelo Profissional; canal de mensagens administrativas; integração com provedor de meios de pagamento; segurança da informação e conformidade com a LGPD; e suporte técnico e administrativo.

2.2. A Plataforma não presta serviços de saúde. Não realiza triagem, não avalia, não diagnostica, não indica conduta terapêutica, não supervisiona, não audita clinicamente, não define preço de consulta e não interfere na conduta técnica do Profissional. A busca opera por filtros objetivos escolhidos pelo próprio Usuário, sem recomendação de profissional determinado e sem ordenação por critério clínico ou de desempenho.

2.3. O contrato de prestação de serviços de saúde é celebrado direta e exclusivamente entre o Profissional e o Usuário. A Plataforma não é parte, garantidora, fiadora ou interveniente nesse contrato, nem participa da formação de seu preço.

2.4. A PLATAFORMA NÃO FORNECE AMBIENTE DE TELEATENDIMENTO. A Ferramenta de Comunicação é contratada, mantida e custeada pelo próprio Profissional, em nome próprio e sob sua exclusiva responsabilidade. À Plataforma cabe apenas registrar e transmitir ao Usuário, no horário agendado, o endereço indicado. A Plataforma não participa da sessão, não a intermedeia tecnicamente, não tem acesso ao seu conteúdo, não a grava e não dispõe de meio técnico para fazê-lo.

2.5. O Profissional escolhe Ferramenta de Comunicação que atenda aos requisitos mínimos de segurança do Anexo I, informa ao Usuário qual será utilizada e responde por sua escolha, por seu funcionamento e pelo tratamento de dados nela realizado.

2.6. Não há exclusividade de parte a parte, nem garantia de volume mínimo de Usuários, de agendamentos, de faturamento ou de posicionamento nos resultados de busca.

Natureza da verificação

2.7. A verificação feita no credenciamento é exclusivamente documental e formal: confere a existência e a regularidade da inscrição no Conselho e a autenticidade aparente dos documentos apresentados. A Plataforma não afere, não atesta e não garante competência técnica, qualidade do serviço, adequação da abordagem ao caso concreto ou resultado do tratamento, que são de exclusiva responsabilidade do Profissional.

2.8. O Profissional não afirmará, no perfil ou em publicidade própria, ter sido selecionado, aprovado, certificado, recomendado, supervisionado ou avaliado tecnicamente pela Plataforma. A Plataforma informará aos Usuários, de forma ostensiva, os limites desta verificação.

Ausência de vínculo

2.9. Este Contrato não gera vínculo empregatício, societário, associativo, de subordinação, de exclusividade, de representação, de franquia ou de parceria entre as partes, nem entre a Plataforma e os Usuários do Profissional. As partes reconhecem que: (a) o Profissional fixa livremente seus Honorários, sem teto, piso, tabela ou ingerência; (b) define livremente sua agenda, disponibilidade, abordagem, duração e frequência dos atendimentos; (c) pode recusar Usuários, encerrar atendimentos e permanecer inativo por tempo indeterminado, sem penalidade contratual ou financeira; (d) não há metas, jornada, escala, hierarquia, controle de produtividade, treinamento obrigatório ou ordens de serviço; (e) pode manter consultório próprio, vínculos institucionais e credenciamento em outras plataformas, inclusive concorrentes; (f) arca com seus próprios meios materiais, equipamentos, conexão e custos operacionais. A execução pessoal do ato de saúde decorre de imposição legal e ética da profissão, e não de subordinação à Plataforma.

2.10. A PLATAFORMA NÃO REMUNERA O PROFISSIONAL. Não há, a nenhum título, pagamento, repasse, salário, comissão, bonificação, prêmio, ajuda de custo ou vantagem da Plataforma ao Profissional. Os Honorários são devidos pelo Usuário ao Profissional e liquidados diretamente em conta de recebimento de titularidade dele, na forma da Cláusula 7. O único fluxo financeiro em favor da Plataforma é a Contraprestação, paga pelo Profissional pelo uso do Ambiente.

CLÁUSULA 3 — AUTONOMIA TÉCNICA E HONORÁRIOS

3.1. A Plataforma assegura a plena autonomia técnica, científica e ética do Profissional, abstendo-se de interferir em avaliação, diagnóstico, escolha de abordagem, técnica, instrumentos, duração, frequência, alta, interrupção ou encaminhamento (art. 1º, alíneas "b" e "c", do Código de Ética Profissional do Psicólogo; art. 4º da Resolução CFP nº 09/2024).

3.2. É direito do Profissional, a qualquer tempo e sem penalidade contratual ou financeira, recusar, interromper ou não iniciar o atendimento mediado por tecnologia e indicar atendimento presencial ou encaminhamento à rede de serviços, sempre que assim entender tecnicamente indicado (arts. 4º e 5º da Resolução CFP nº 09/2024).

3.3. As Regras Operacionais têm natureza estritamente administrativa e tecnológica. Havendo conflito, real ou aparente, com norma técnica ou ética do Conselho, prevalece a norma do Conselho: o Profissional deixa de cumprir a regra conflitante e comunica o fato à Plataforma, sem qualquer prejuízo ou penalidade.

3.4. Os Honorários são fixados livre e exclusivamente pelo Profissional, que os informa no painel e os ajusta quando quiser. O valor informado é o preço integral devido pelo Usuário. A Plataforma não forma, não compõe, não sugere, não tabela e não acresce margem ao preço da consulta; a Contraprestação da Cláusula 6 é obrigação do Profissional perante a Plataforma e não compõe o preço do serviço de saúde.

3.5. O valor é exibido ao Usuário como informação prévia e necessária à contratação (arts. 6º, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor), jamais como propaganda. Não são admitidas, no Ambiente, estratégias promocionais baseadas no preço da consulta — descontos anunciados, cupons, campanhas de "de/por", leilão reverso, compra coletiva, venda casada ou gratuidade divulgada como chamariz (art. 20, alínea "d", do Código de Ética Profissional do Psicólogo) — nem pacotes de sessões pré-pagos ou pagamento antecipado de atendimentos futuros.

3.6. Cabe ao Profissional ajustar previamente com o Usuário o custo do serviço e as condições da prestação (art. 1º, alínea "e", do Código de Ética Profissional do Psicólogo) e emitir o documento fiscal correspondente ao valor integral dos Honorários.

CLÁUSULA 4 — CREDENCIAMENTO E REGULARIDADE

4.1. São requisitos de credenciamento e de permanência: (a) inscrição principal ativa e regular no CRP, sem suspensão, cassação ou impedimento; (b) certidão de regularidade de inscrição expedida pelo Conselho, renovada a cada 12 (doze) meses; (c) comprovação documental da formação e da experiência declaradas no perfil; e (d) aceite eletrônico deste Contrato e de seus Anexos.

4.2. O Profissional autoriza a Plataforma a consultar, a qualquer tempo, as bases públicas dos conselhos e a verificar a autenticidade dos documentos. Declara, sob as penas da lei, que todas as informações, títulos, formações e experiências informados são verdadeiros, atuais e autênticos; a falsidade ou a omissão relevante é justa causa para rescisão imediata, sem prejuízo das penalidades do Anexo II, da indenização integral e da comunicação ao Conselho e às autoridades.

4.3. O Profissional comunica a Plataforma, por escrito e em até 48 (quarenta e oito) horas do conhecimento do fato: instauração de sindicância ou processo ético-disciplinar; aplicação de penalidade pelo Conselho; suspensão, cancelamento ou irregularidade da inscrição; ação judicial, reclamação administrativa ou notificação do Ministério Público, de órgão de defesa do consumidor ou da ANPD relacionada a atos profissionais; condenação criminal; e qualquer alteração nos dados, títulos ou habilitações informados.

4.4. A publicação e a manutenção do perfil são faculdade da Plataforma, que poderá aprovar, condicionar, recusar, restringir, suspender ou despublicar mediante decisão motivada, sem gerar ao Profissional direito adquirido ou indenização.

CLÁUSULA 5 — O ATENDIMENTO

5.1. O Profissional realiza os atendimentos em ambiente físico privativo, silencioso e resguardado, com equipamento e conexão adequados, não sendo admitido atendimento em local público, compartilhado, em deslocamento ou em condições que comprometam o sigilo.

5.2. Cabe ao Profissional confirmar a identidade do Usuário; registrar, no início do vínculo e sempre que houver alteração, a localidade em que ele se encontra e um contato de emergência; e obter e documentar o consentimento informado específico para o atendimento por meios digitais, com esclarecimento sobre limites, riscos, recursos de segurança e alternativas presenciais.

5.3. Não é permitida a gravação, total ou parcial, de áudio, vídeo ou imagem das sessões, nem o emprego de transcrição automática, inteligência artificial ou qualquer tecnologia de captura, sem consentimento específico, livre, informado e documentado do Usuário e sem observância da LGPD e das normas do Conselho. Em nenhuma hipótese o conteúdo de atendimento pode ser compartilhado, publicado, comercializado ou utilizado para treinamento de sistemas.

5.4. No atendimento de crianças, adolescentes e pessoas sem discernimento pleno, o Profissional é o único responsável por obter o consentimento do responsável legal, verificar a legitimidade de quem consente, colher o assentimento do atendido e observar o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei nº 13.431/2017, inclusive quanto à notificação compulsória e ao acionamento da rede de proteção.

5.5. Em situações de risco, urgência, emergência, violência ou violação de direitos, o Profissional adota o protocolo do Anexo IV: avalia tecnicamente a viabilidade da continuidade remota, articula serviço presencial da rede de proteção e de urgência, aciona o contato de emergência e registra integralmente a conduta. A Plataforma não é serviço de urgência ou emergência, não monitora atendimentos, não acompanha o conteúdo das sessões e não dispõe de equipe de plantão clínico.

5.6. O Profissional atua nos limites de sua habilitação legal, não lhe cabendo emitir diagnóstico médico, prescrever medicamentos, orientar alteração de posologia ou sugerir suspensão de tratamento medicamentoso, e devendo encaminhar o Usuário a profissional médico sempre que tecnicamente indicado.

5.7. O Profissional mantém a agenda fidedigna, comparece pontualmente às consultas confirmadas, responde às mensagens administrativas nos prazos do Anexo I e comunica com antecedência qualquer indisponibilidade.

5.8. O Profissional mantém atualizado, no Ambiente, o endereço de acesso à Ferramenta de Comunicação, assegura que a sala esteja disponível no horário agendado e mantém a gravação desabilitada por padrão, respondendo por qualquer falha, indisponibilidade ou incidente de segurança que nela ocorra.

5.9. O exercício profissional mediado por tecnologia dá-se em território nacional. O Profissional que pretenda atender a partir do exterior comunica previamente a Plataforma e observa, por sua conta e risco, a legislação do território em que estiver (art. 6º da Resolução CFP nº 09/2024).

5.10. O Profissional declara conhecer e observar o Código de Ética Profissional do Psicólogo (Resolução CFP nº 010/2005) e as Resoluções CFP nº 09/2024, nº 06/2019 e nº 16/2019, bem como as orientações do CRP-07. Avalia e registra previamente a viabilidade e a adequação do atendimento remoto à demanda apresentada, considerando confidencialidade, competências técnicas, compatibilidade tecnológica, evidências científicas, condições de emergência e riscos à saúde (art. 4º da Resolução CFP nº 09/2024).

5.11. O Profissional produz e guarda o registro documental na forma da Resolução CFP nº 06/2019, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, sob sua exclusiva custódia. A Plataforma não armazena, não acessa e não é depositária de prontuários ou registros clínicos. O Profissional utiliza apenas instrumentos psicológicos com parecer favorável do SATEPSI e somente quando o formato remoto for tecnicamente adequado ao instrumento.

5.12. A indicação de continuidade, alta ou encaminhamento é ato de exclusiva competência técnica do Profissional, que não prolongará desnecessariamente a prestação de serviços (art. 2º, alínea "n", do Código

de Ética Profissional do Psicólogo). As partes declaram que nenhuma disposição deste Contrato cria incentivo econômico ao aumento do número de sessões.

CLÁUSULA 6 — CONTRAPRESTAÇÃO PELO USO DA PLATAFORMA

Esta cláusula define a natureza jurídica do valor pago pelo Profissional à Plataforma e é elemento determinante da vontade das partes. Está redigida em destaque.

6.1. Pelo acesso e uso da estrutura licenciada, o Profissional paga à Plataforma a Contraprestação prevista no Anexo II: TAXA FIXA, EXPRESSA EM MOEDA CORRENTE, DEVIDA POR CONSULTA REALIZADA. O fato gerador é o uso efetivo da estrutura em cada consulta — não o ato de saúde, não a apresentação do Usuário, não o valor cobrado pelo Profissional.

6.2. A Contraprestação remunera exclusivamente a disponibilização, a manutenção e a operação da estrutura tecnológica e administrativa: licença de uso do software e do Ambiente; hospedagem, armazenamento e processamento; agendamento e gestão de agenda; registro e transmissão do endereço da Ferramenta de Comunicação; canal de mensagens administrativas; hospedagem do perfil; integração e conciliação com provedores de meios de pagamento; segurança da informação e conformidade com a LGPD; suporte técnico e administrativo; e divulgação institucional da própria Plataforma. Equivale, em natureza, ao valor ajustado pelo uso de estrutura, equipamentos e espaço em clínica ou consultório compartilhado.

6.3. A Contraprestação NÃO constitui, sob nenhuma forma ou denominação: comissão, corretagem, agenciamento ou participação nos Honorários; percentual, fração ou índice calculado sobre os Honorários, sobre o faturamento ou sobre qualquer grandeza econômica do Profissional; pagamento por Usuário apresentado, encaminhado, indicado ou captado; divisão ou partilha de honorários; contraprestação vinculada ao resultado, à duração ou à eficácia do tratamento; ou pagamento por agenda, vaga, posição, prioridade ou destaque. Para confirmá-lo, as partes reconhecem que a Contraprestação: (a) é expressa em moeda corrente e jamais em percentual sobre os Honorários; (b) é idêntica para todos os Profissionais, de modo que aumentar, reduzir ou zerar os Honorários não produz nenhum efeito sobre o valor devido à Plataforma; (c) é calculada a partir do custo de disponibilização da estrutura, e não a partir do valor do serviço de saúde; (d) é devida pelo uso efetivo e não é devida quando não há uso; (e) não é majorada, reduzida nem descontada em função de volume, metas, desempenho, avaliações ou tempo de credenciamento, de modo a não criar incentivo econômico capaz de interferir na conduta técnica; e (f) não tem contrapartida inversa, inexistindo pagamento, crédito, bonificação, cashback ou prêmio da Plataforma ao Profissional.

6.4. Para afastar qualquer dúvida: o Profissional que fixe seus Honorários em R$ 200,00 e o que os fixe em R$ 600,00 pagam à Plataforma rigorosamente o mesmo valor por consulta realizada. Esta qualificação observa o art. 2º, alíneas "o" e "p", e o art. 20 do Código de Ética Profissional do Psicólogo, e as partes obrigam-se a não praticar ato, ajuste verbal ou prática comercial que a descaracterize.

6.5. Com o propósito de reduzir ou suprimir a Contraprestação, não é admitido registrar como cancelada consulta efetivamente realizada, deixar de registrar consulta no Ambiente, agrupar ou fracionar sessões de modo artificial, ou usar o Ambiente apenas para o primeiro contato conduzindo os demais atendimentos fora dele em desacordo com a Cláusula 8. A infração sujeita o Profissional às penalidades do Anexo II, sem prejuízo da cobrança dos valores suprimidos.

6.6. A Contraprestação é reajustada anualmente pela variação do IPCA/IBGE. Alterações de valor ou de modelo — inclusive eventual instituição futura de assinatura periódica — são comunicadas com 30 (trinta) dias de antecedência, facultado ao Profissional, nesse prazo, rescindir sem qualquer ônus, penalidade ou multa; a permanência após o prazo implica aceitação.

CLÁUSULA 7 — FLUXO FINANCEIRO E TRIBUTOS

7.1. O Profissional outorga à Plataforma mandato, com poderes especiais, para, em nome e por conta dele, instruir o provedor de meios de pagamento a receber do Usuário os valores correspondentes aos seus Honorários e dar quitação.

7.2. A liquidação observa divisão automática (split) no próprio provedor de meios de pagamento, de modo que: (a) os Honorários sejam creditados diretamente em conta de recebimento titularizada pelo Profissional, aberta em seu nome e sob seu cadastro junto ao provedor; (b) a Contraprestação seja creditada à Plataforma; e (c) os valores dos Honorários não transitem pela conta da Plataforma nem integrem seu faturamento.

7.3. Cabe ao Profissional manter regular seu cadastro junto ao provedor de meios de pagamento, inclusive quanto às exigências de identificação e de prevenção à lavagem de dinheiro, respondendo por bloqueio ou recusa decorrente de sua situação cadastral.

7.4. No agendamento, o Usuário informa os dados de seu cartão de crédito, que são tokenizados pelo provedor de meios de pagamento; a Plataforma não armazena dados de cartão. O valor integral da consulta é RESERVADO no cartão mediante autorização prévia, realizada em até 36 (trinta e seis) horas antes do horário agendado, ou no próprio ato do agendamento quando este se der em prazo inferior. A reserva não constitui cobrança: nenhum valor é debitado nesse momento. Não sendo possível realizar a reserva, o agendamento é cancelado sem qualquer ônus para as partes, com comunicação imediata ao Usuário e ao Profissional.

7.5. A cobrança ocorre APÓS o horário agendado, mediante captura do valor devido conforme o desfecho, sempre dentro do prazo de validade da reserva: (a) realizada a consulta, captura-se o valor integral, aplicando-se a divisão da Cláusula 7.2; (b) não comparecendo o Usuário, ou nele atrasando mais de 15 (quinze) minutos, captura-se a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo R$ 40,00 (quarenta reais) creditados ao Profissional a título de compensação pelo horário por ele reservado e mantido à disposição, e R$ 10,00 (dez reais) à Plataforma a título de contraprestação fixa pelo uso da estrutura no agendamento não cumprido, liberando-se o restante da reserva; (c) não comparecendo o Profissional, ou nele atrasando mais de 15 (quinze) minutos, a reserva é integralmente liberada, sem qualquer captura, nada sendo devido pelo Usuário e não incidindo a Contraprestação.

7.6. Os valores de R$ 40,00 e R$ 10,00 são fixos, idênticos para todos os Profissionais e independentes do valor dos Honorários. Sendo o valor da consulta inferior a R$ 50,00, a captura da alínea "b" limita-se ao valor reservado, destinando-se primeiro os R$ 10,00 à Plataforma e o remanescente ao Profissional. Na hipótese da alínea "b" não incide a Contraprestação da Cláusula 6.

7.7. Eventual antecipação de recebíveis é contratada pelo Profissional diretamente com o provedor de meios de pagamento, não cabendo à Plataforma financiá-la, garanti-la ou intermediá-la.

7.8. Cada parte responde por suas obrigações fiscais, tributárias e previdenciárias. O Profissional emite documento fiscal ao Usuário pelo valor integral dos Honorários; a Plataforma emite documento fiscal ao Profissional relativo exclusivamente à Contraprestação. O Profissional reembolsa a Plataforma por qualquer tributo, multa ou encargo dela exigido em razão de obrigação que lhe competia.

7.9. Relativamente a atendimentos realizados no Ambiente, a cobrança do Usuário é feita pelo Ambiente, ressalvado o disposto na Cláusula 8.

CLÁUSULA 8 — INTEGRIDADE DO CANAL E CONTINUIDADE DO CUIDADO

Esta cláusula contém restrição de conduta, sendo redigida em destaque.

8.1. Os atendimentos decorrentes de Usuários que tenham conhecido o Profissional por meio da Plataforma são agendados, registrados e pagos por meio do Ambiente, ressalvada a hipótese da Cláusula 8.4.

8.2. Não é permitido ao Profissional, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa: (a) solicitar, sugerir, induzir ou estimular o Usuário a contratar seus serviços fora do Ambiente; (b) oferecer condição,

valor, desconto, gratuidade ou vantagem condicionada ao atendimento fora do Ambiente; (c) fornecer ou solicitar dados de contato pessoal com a finalidade de desviar o atendimento; (d) cancelar, remarcar ou deixar de registrar consultas com esse propósito; (e) divulgar ao Usuário agenda, canais ou meios de pagamento paralelos.

8.3. Nenhuma disposição deste Contrato restringe a liberdade de escolha do Usuário, autoriza recusa injustificada de atendimento, abandono do cuidado ou interrupção de tratamento em curso, condutas vedadas pelo art. 1º, alíneas "h" e "k", do Código de Ética Profissional do Psicólogo. A restrição desta cláusula dirige-se exclusivamente à conduta ativa do Profissional.

8.4. Se o Usuário, por iniciativa própria, manifestar a intenção de dar continuidade ao tratamento fora do Ambiente, o Profissional comunica o fato à Plataforma em até 10 (dez) dias, pelo formulário do Anexo I. Registrada a comunicação, cessam, em relação àquele Usuário, as restrições desta Cláusula, preservando-se integralmente a continuidade do cuidado.

8.5. As restrições da Cláusula 8.2 vigoram durante o credenciamento e por 12 (doze) meses após o seu término, exclusivamente quanto aos Usuários que tenham conhecido o Profissional por meio da Plataforma. Não se aplicam ao Usuário que já era comprovadamente paciente do Profissional antes do primeiro contato pela Plataforma, cabendo a ele comprovar a anterioridade do vínculo por documento idôneo.

8.6. O descumprimento da Cláusula 8.2 é infração grave e sujeita o Profissional, cumulativamente, à suspensão ou ao descredenciamento imediato; ao pagamento da multa prevista no Anexo II, por Usuário aliciado; e à indenização por perdas e danos que excederem a multa (art. 416, parágrafo único, do Código Civil).

8.7. Para apurar indícios de aliciamento, a Plataforma analisa exclusivamente dados de tráfego e metadados do Ambiente — horários de acesso, padrões de cancelamento e de remarcação, registros de agendamento e mensagens administrativas do próprio canal —, sendo-lhe absolutamente vedado o acesso ao conteúdo clínico dos atendimentos, protegido pelo sigilo profissional (arts. 9º a 13 do Código de Ética Profissional do Psicólogo) e pela LGPD.

8.8. A base de Usuários, os dados de navegação, os algoritmos e as listas do Ambiente não podem ser extraídos, copiados, exportados, raspados (scraping), armazenados ou utilizados pelo Profissional para fins próprios ou de terceiros.

CLÁUSULA 9 — AGENDA, SIGILO E PROTEÇÃO DE DADOS

9.1. Cancelamentos, remarcações, atrasos, ausências e reembolsos observam a política do Anexo I.

9.2. Faltas injustificadas, atrasos reiterados, cancelamentos abusivos, indisponibilidade não comunicada ou reiteradas manifestações fundamentadas de insatisfação podem ensejar as medidas da Cláusula 14.

9.3. A aferição de desempenho considera exclusivamente aspectos administrativos e de experiência do Usuário — pontualidade, comparecimento, clareza das informações administrativas e cordialidade —, jamais critérios clínicos, de conduta terapêutica ou de resultado, e não repercute na ordenação dos resultados de busca.

9.4. O Profissional mantém sigilo absoluto sobre as informações relativas aos Usuários, inclusive após o término deste Contrato, por prazo indeterminado.

9.5. Para os fins da LGPD, e na forma detalhada do Anexo III, as partes atuam como controladores independentes: a Plataforma é controladora dos dados cadastrais, de navegação, de agendamento e de pagamento; o Profissional é controlador dos dados de saúde por ele coletados e produzidos, inclusive do registro documental. A Plataforma não trata conteúdo de atendimento, não hospeda a sessão e não atua como operadora em relação a ela.

9.6. O Profissional adota, no mínimo: equipamento de uso pessoal protegido por senha e criptografia; autenticação em dois fatores; software e sistema operacional atualizados; e abstenção de redes públicas sem VPN e de armazenamento de dados de Usuários em serviços pessoais de nuvem, aplicativos de mensagem

ou dispositivos de terceiros. Não subcontrata operador para tratar dados de Usuários sem anuência prévia e escrita da Plataforma.

9.7. Incidentes de segurança que possam acarretar risco ou dano relevante aos titulares são comunicados à outra parte em até 24 (vinte e quatro) horas do conhecimento do fato, com cooperação mútua e observância dos arts. 48 e 50 da LGPD.

9.8. Requisições de titulares, do Poder Público, da ANPD ou de autoridades judiciais recebidas por uma parte e relativas à esfera da outra são encaminhadas em até 5 (cinco) dias, com cooperação para resposta tempestiva.

9.9. O Profissional indeniza integralmente a Plataforma por sanções administrativas, condenações, acordos e despesas decorrentes de tratamento irregular de dados por ele realizado ou de descumprimento desta Cláusula.

CLÁUSULA 10 — PERFIL, PUBLICIDADE E AVALIAÇÕES

10.1. O Profissional licencia à Plataforma, de forma não exclusiva e gratuita, o uso de seu nome, imagem, registro profissional, formação, abordagem e experiência, para divulgação do serviço, durante a vigência e por até 90 (noventa) dias após o término, exclusivamente em materiais já veiculados.

10.2. O conteúdo do perfil é de autoria e responsabilidade exclusivas do Profissional, que declara sua conformidade com o art. 20 do Código de Ética Profissional do Psicólogo, observadas as Diretrizes do Anexo V, e autoriza a Plataforma a revisar, condicionar, editar tecnicamente ou remover conteúdo potencialmente desconforme.

10.3. Não são admitidos, no perfil ou em qualquer material: promessa, garantia ou previsão taxativa de cura ou de resultado; índices de sucesso; comparação com outros profissionais; linguagem sensacionalista; preço como chamariz; títulos não comprovados; e exposição, ainda que indireta, de Usuários, casos clínicos ou resultados. O Profissional não induz qualquer pessoa a recorrer a seus serviços (art. 2º, alínea "i") nem expõe pessoas, grupos ou organizações (art. 2º, alínea "q").

10.4. O Profissional não utiliza a marca, o nome empresarial, o domínio ou a identidade visual da Plataforma fora das finalidades deste Contrato, nem sugere vínculo institucional, societário, empregatício ou de supervisão que não exista.

10.5. É VEDADA A COMERCIALIZAÇÃO DE POSIÇÃO PRIVILEGIADA nos resultados de busca, de prioridade na exibição ao Usuário ou de qualquer vantagem paga que influencie a escolha do Profissional pelo Usuário. Os critérios de ordenação são objetivos, publicados e iguais para todos, vedado o ranqueamento por desempenho. Planos diferenciados, se houver, distinguem-se exclusivamente por ferramentas e serviços administrativos, jamais por destaque, prioridade ou preferência de exibição.

CLÁUSULA 11 — PROPRIEDADE INTELECTUAL, CONFIDENCIALIDADE E CONDUTA

11.1. O software, o código-fonte, as bases de dados, os algoritmos, os conteúdos, as marcas e a identidade visual da Plataforma são de sua propriedade exclusiva, protegidos pelas Leis nº 9.279/1996, nº 9.609/1998 e nº 9.610/1998, não se transferindo ao Profissional direito algum além da licença da Cláusula 2.1. Não são admitidas engenharia reversa, descompilação, reprodução, adaptação, criação de obra derivada, cessão, sublicenciamento ou desenvolvimento de solução concorrente a partir de informações obtidas em razão deste Contrato.

11.2. Toda informação técnica, comercial, financeira ou operacional a que o Profissional tenha acesso é confidencial, obrigando-se ele a não divulgá-la durante a vigência e por 5 (cinco) anos após o término, salvo exigência legal ou judicial.

11.3. Conteúdos produzidos pelo Profissional especificamente a pedido e por conta da Plataforma terão titularidade e remuneração disciplinadas em instrumento próprio.

11.4. O Profissional observa a legislação anticorrupção e de prevenção à lavagem de dinheiro (Lei nº 12.846/2013 e Lei nº 9.613/1998), abstendo-se de oferecer, prometer ou receber vantagem indevida de Usuários, de outros profissionais, de fornecedores ou de colaboradores da Plataforma.

11.5. A Plataforma mantém canal de denúncias, colaborando o Profissional com as apurações internas e prestando informações administrativas em até 5 (cinco) dias úteis, sempre com preservação do sigilo profissional e do conteúdo clínico.

11.6. Verificado indício consistente de infração ética ou disciplinar, a Plataforma poderá comunicar o fato ao Conselho e às autoridades cabíveis, sem que isso configure violação contratual, ato ilícito ou dano moral, reconhecendo o Profissional o legítimo interesse e o dever de diligência da Plataforma.

CLÁUSULA 12 — RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL E INDENIDADE

Esta cláusula contém assunção de obrigação de indenizar, sendo redigida em destaque.

12.1. O Profissional é única, integral e exclusivamente responsável pelos atos de saúde que pratica — avaliação, diagnóstico, indicação e condução terapêutica, encaminhamento, registros, manejo de risco, alta e desfechos —, respondendo civil, penal, ética, administrativa, tributária e regulatoriamente perante o Usuário, o Conselho e quaisquer autoridades.

12.2. O Profissional defende, indeniza e mantém a Plataforma, seus sócios, administradores e colaboradores integralmente indenes em relação a qualquer reclamação, notificação, autuação, inquérito ou processo judicial, administrativo, ético-disciplinar, consumerista, trabalhista, tributário ou regulatório que decorra, direta ou indiretamente, de sua atuação profissional, de suas declarações ou do descumprimento deste Contrato, abrangendo condenações, acordos, multas, custas, despesas periciais e honorários advocatícios.

12.3. Demandada a Plataforma, o Profissional: (a) adota, quando juridicamente admissível, as medidas destinadas à sua exclusão do polo passivo e à assunção da defesa; (b) não se opõe à denunciação da lide ou ao chamamento ao processo; (c) fornece, em até 5 (cinco) dias úteis, os documentos e as informações necessários à defesa, observados o sigilo profissional e, quando indispensável, a prévia autorização do titular ou judicial.

12.4. A Plataforma poderá transigir ou reembolsar o Usuário quando entender conveniente à mitigação de risco, comunicando previamente o Profissional e exercendo o direito de regresso integral. Havendo demanda em curso relacionada a atos do Profissional, poderá reter valores sob sua gestão até o limite do valor da causa ou da estimativa fundamentada do risco, liberando-os em até 30 (trinta) dias da solução definitiva.

12.5. As obrigações desta Cláusula sobrevivem ao término do Contrato pelo prazo prescricional aplicável a cada pretensão.

CLÁUSULA 13 — LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA

Esta cláusula contém limitação de direitos, sendo redigida em destaque.

13.1. A Plataforma não responde por atos, omissões, erros, danos ou desfechos clínicos do Profissional, nem por condutas, declarações ou inadimplemento dos Usuários.

13.2. A Plataforma não garante funcionamento ininterrupto, isento de erros ou imune a ataques, podendo realizar manutenções programadas e emergenciais, e não responde por falhas de conexão, energia, equipamentos, navegadores, provedores de hospedagem ou de meios de pagamento. Não responde, em nenhuma hipótese, pelo funcionamento, pela disponibilidade, pela segurança ou pelo tratamento de dados realizado na Ferramenta de Comunicação contratada pelo Profissional.

13.3. Na máxima extensão permitida em lei, a responsabilidade total e agregada da Plataforma perante o Profissional, por qualquer causa, limita-se ao valor da Contraprestação por ele efetivamente paga nos 3 (três) meses anteriores ao fato gerador, excluídos lucros cessantes, perda de chance, danos indiretos, danos reputacionais e danos emergentes não comprovados.

13.4. A Plataforma não responde pela suspensão, restrição ou despublicação de perfil realizada no exercício regular das Cláusulas 4.4 e 14. As obrigações por ela assumidas são da pessoa jurídica, não se estendendo a seus sócios, administradores ou colaboradores, ressalvadas as hipóteses legais de responsabilização.

CLÁUSULA 14 — MEDIDAS, SUSPENSÃO E DESCREDENCIAMENTO

Esta cláusula contém penalidades e restrições, sendo redigida em destaque.

14.1. Conforme a gravidade, a Plataforma poderá aplicar, isolada ou cumulativamente: advertência; exigência de plano de correção; restrição de visibilidade do perfil; suspensão temporária; multa; e descredenciamento.

14.2. A suspensão cautelar imediata do perfil, independentemente de notificação prévia, cabe nas hipóteses de indício de risco ao Usuário; perda, suspensão ou irregularidade da inscrição profissional; falsidade documental; violação de sigilo; suspeita fundada de fraude; aliciamento; supressão de registro de consultas; ou fato de repercussão apta a causar dano à reputação da Plataforma.

14.3. Ressalvada a suspensão cautelar, é assegurado ao Profissional prazo de 5 (cinco) dias úteis para manifestação prévia, com decisão motivada da Plataforma.

14.4. As multas constam do Anexo II, são exigíveis independentemente de notificação judicial e não excluem a indenização por perdas e danos excedentes.

CLÁUSULA 15 — VIGÊNCIA, RESCISÃO E CONTINUIDADE DO CUIDADO

15.1. Este Contrato vigora por prazo indeterminado, a partir do aceite eletrônico.

15.2. Qualquer parte poderá resilir o Contrato imotivadamente, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, honrando o Profissional as consultas já confirmadas no período e adotando as providências da Cláusula 15.5.

15.3. A Plataforma poderá rescindir de imediato, sem aviso prévio e sem indenização, nas hipóteses da Cláusula 14.2, bem como em caso de descumprimento das Cláusulas 4, 5, 6.6, 8, 9, 10 ou 11.

15.4. Encerrado o Contrato, o perfil é despublicado, o acesso ao Ambiente bloqueado e o acerto de contas realizado em até 30 (trinta) dias.

15.5. O encerramento não autoriza a interrupção abrupta de tratamento em curso. O Profissional conclui os atendimentos confirmados, orienta o Usuário quanto à continuidade e realiza, quando indicado, o encaminhamento responsável, fornecendo as informações necessárias ao profissional sucessor (art. 1º, alíneas "h" e "k", do Código de Ética Profissional do Psicólogo). A Plataforma poderá informar aos Usuários a indisponibilidade do Profissional e apresentar a relação dos demais credenciados, sem que isso configure captação indevida.

15.6. Sobrevivem ao término as obrigações das Cláusulas 6.4, 8, 9, 10.1 (parte final), 11, 12, 13 e 17.

CLÁUSULA 16 — ALTERAÇÕES

16.1. A Plataforma poderá alterar este Contrato e seus Anexos mediante comunicação ao Profissional com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da entrada em vigor.

16.2. Nesse prazo, o Profissional poderá rescindir sem qualquer ônus, multa ou penalidade. A permanência no Ambiente após a entrada em vigor implica aceitação da nova versão.

16.3. Alterações que ampliem substancialmente as obrigações do Profissional ou reduzam direitos essenciais dependem de novo aceite eletrônico expresso, não se aperfeiçoando pelo silêncio.

CLÁUSULA 17 — DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. A tolerância quanto a qualquer descumprimento é mera liberalidade e não implica novação, renúncia ou alteração do Contrato.

17.2. A nulidade de qualquer cláusula não prejudica as demais, devendo a cláusula afetada ser substituída por outra que preserve, na maior medida possível, a intenção original das partes.

17.3. O Profissional não pode ceder sua posição contratual. A Plataforma poderá ceder este Contrato a sociedade do mesmo grupo econômico ou em caso de reorganização societária, mediante comunicação.

17.4. As comunicações são feitas pelo painel do Profissional e pelo endereço eletrônico cadastrado, presumindo-se recebidas na data do envio, cabendo ao Profissional manter seus dados atualizados.

17.5. Nenhuma parte responde por inadimplemento decorrente de caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil).

17.6. Este Contrato e seus Anexos constituem o entendimento integral entre as partes quanto ao seu objeto, substituindo versões precedentes.

17.7. As partes reconhecem a validade da assinatura eletrônica deste instrumento (art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei nº 14.063/2020), bem como do registro de nome, CPF, CRP, data, hora, endereço IP, geolocalização aproximada e identificador do dispositivo como prova da manifestação de vontade, obrigando-se a Plataforma a conservar tais registros pelo prazo legal.

17.8. Surgindo controvérsia, as partes buscarão solução consensual pelo prazo de 30 (trinta) dias e, não obtida, submeterão a questão a mediação perante câmara privada, antes do ajuizamento de demanda judicial.

17.9. Aplica-se a lei brasileira. Fica eleito o foro da Comarca de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, com renúncia a qualquer outro, ressalvadas as hipóteses de competência absoluta e a faculdade legal de propositura no domicílio do réu.

ANEXOS

Integram este Contrato, para todos os fins, e ficam disponíveis no painel do Profissional:

Anexo I — Regras Operacionais: segurança mínima da Ferramenta de Comunicação, prazos de liquidação, cancelamento, remarcação, faltas e reembolso, confirmação da Consulta Realizada e prazos de resposta administrativa.

Anexo II — Contraprestação: valor da taxa, o que ela remunera e tabela de penalidades.

Anexo III — Tratamento de Dados Pessoais (LGPD): papéis das partes, operações, bases legais, segurança, operadores e incidentes.

Anexo IV — Protocolo de Situações de Risco, Urgência, Emergência e Violência.

Anexo V — Diretrizes de Conteúdo, Perfil e Publicidade.

DECLARAÇÕES DO PROFISSIONAL

Mediante aceite individualizado de cada item, o Profissional declara:

(1) Li e aceito este Contrato, seus Anexos, os Termos de Uso e a Política de Privacidade.

(2) A responsabilidade técnica, ética, civil, penal, tributária e administrativa pelos serviços de saúde que presto é exclusivamente minha. A TOC Brazil não presta serviços de saúde, a verificação que faz é apenas documental e não atesta minha competência técnica nem garante resultado.

(3) O valor que pago à TOC Brazil é a CONTRAPRESTAÇÃO PELO USO DA PLATAFORMA, fixada em moeda corrente e idêntica para todos os profissionais qualquer que seja o valor que eu cobre pela consulta. NÃO é comissão, participação nos meus honorários, porcentagem, corretagem, agenciamento nem pagamento por paciente encaminhado, indicado ou captado. Não recebo da TOC Brazil qualquer valor, prêmio, cashback ou vantagem por captação ou indicação de pacientes, nem por posição ou destaque na plataforma.

(4) Eu fixo livremente o preço da minha consulta, a TOC Brazil não participa de sua formação, não há vínculo empregatício e ela não me remunera a nenhum título — meus honorários são pagos pelo paciente e liquidados diretamente em conta de minha titularidade.

(5) A TOC Brazil não fornece ambiente de teleatendimento. A ferramenta de videochamada que utilizo é por mim contratada, mantida e custeada, sob minha exclusiva responsabilidade quanto a funcionamento, segurança e tratamento de dados, atendidos os requisitos do Anexo I.

(6) Tenho ciência das obrigações de sigilo e de registro documental, de que a Plataforma não é depositária de prontuários, do protocolo de risco do Anexo IV e de que a Plataforma não é serviço de urgência ou emergência.

(7) Tenho ciência e concordo expressamente com as restrições de conduta da Cláusula 8 (integridade do canal), com as penalidades do Anexo II e com as limitações de direitos das Cláusulas 6, 12, 13 e 14, redigidas em destaque.

Assinatura eletrônica: ao aceitar, ficam registrados nome completo, CPF, número de inscrição no CRP, data, hora, endereço IP, geolocalização aproximada e identificador do dispositivo. Nos termos do art. 784, § 4º, do Código de Processo Civil, o documento assim assinado constitui título executivo extrajudicial, dispensada a assinatura de testemunhas quando a integridade for conferida por provedor de assinatura.

ANEXO II
CONTRAPRESTAÇÃO PELO USO DA PLATAFORMA E PENALIDADES

Integra o Termo de Credenciamento da TOC Brazil — versão 6.0 — vigente a partir de 28/09/2026

Este Anexo integra a Cláusula 6 do Contrato. Ele fixa o valor devido pelo Profissional pelo uso da estrutura tecnológica e administrativa da Plataforma, demonstra que esse valor é expresso em moeda corrente e idêntico para todos os Profissionais, qualquer que seja o valor dos Honorários que ele pratique, e reúne a tabela de penalidades.

1. Contraprestação

1.1. Pelo uso do Ambiente, o Profissional paga à Plataforma:

Rubrica	Valor	Fato gerador
Taxa de uso da plataforma	R$ 27,00	Cada Consulta Realizada, conforme a definição de Consulta Realizada da Cláusula 1 do Contrato
Tarifa do provedor de meios de pagamento	Custo comprovado, sem acréscimo	Repassada a preço de custo, conforme extrato do provedor
Taxa de agendamento não cumprido	R$ 10,00	Não comparecimento do Usuário, ou atraso superior a 15 minutos (Cláusula 7.6 do Contrato)

1.1.1. Na hipótese de não comparecimento do Usuário, os R$ 40,00 restantes da retenção de R$ 50,00 são creditados ao Profissional, a título de compensação pelo horário reservado, e não constituem receita da Plataforma.

1.2. A Taxa de uso da plataforma é ÚNICA, expressa em moeda corrente e IDÊNTICA para todos os Profissionais credenciados, qualquer que seja o valor dos Honorários que cada um pratique.

1.3. Não há, e não poderá haver, desconto, bonificação, escalonamento ou majoração da Taxa em função de: volume de atendimentos; metas; tempo de credenciamento; avaliações administrativas; valor dos Honorários; ou posição do Profissional nos resultados de busca (Cláusula 6.3, alínea "e", do Contrato).

1.4. Não há mensalidade, taxa de adesão, taxa de manutenção de perfil ou qualquer cobrança recorrente desvinculada do uso efetivo. A eventual instituição futura de assinatura observará a Cláusula 6.6 do Contrato.

2. O que a Taxa remunera

2.1. A Taxa de uso da plataforma remunera, exclusivamente, a disponibilização, a manutenção e a operação da estrutura tecnológica e administrativa colocada à disposição do Profissional, compreendendo: infraestrutura de nuvem, hospedagem, banco de dados e armazenamento; licenças de software, serviços de terceiros e integrações; desenvolvimento e manutenção evolutiva do Ambiente; sistema de agendamento e gestão de agenda; canal de mensagens administrativas; integração e conciliação com provedores de meios de pagamento; suporte técnico e administrativo; verificação documental, moderação de perfis e rotinas de conformidade; segurança da informação e conformidade com a LGPD; divulgação institucional da Plataforma; e custos administrativos, contábeis e jurídicos da operação.

2.2. A Taxa é calculada a partir do custo de disponibilização dessa estrutura, e não a partir do valor dos Honorários, do faturamento ou de qualquer outra grandeza econômica do Profissional.

2.3. A Taxa NÃO remunera, e não varia em função de: captação de pacientes individualmente considerados; comissão de qualquer natureza; percentual sobre os Honorários; volume de consultas; metas; desempenho; avaliações; ou tempo de credenciamento.

3. Penalidades

3.1. As penalidades abaixo são exigíveis independentemente de notificação judicial, não excluem a indenização por perdas e danos excedentes (art. 416, parágrafo único, do Código Civil) e serão aplicadas com observância do procedimento da Cláusula 14.3 do Contrato.

Infração	Multa	Medidas cumulativas
Aliciamento de Usuário — Cláusula 8.2	R$ 3.000,00 por Usuário	Suspensão ou descredenciamento imediato
Supressão ou falseamento de registro de consulta — Cláusula 6.5	R$ 1.500,00 por ocorrência	Cobrança da Taxa suprimida com correção; suspensão em caso de reiteração
Falsidade de documento, título ou informação — Cláusula 4.2	R$ 5.000,00	Descredenciamento imediato; comunicação ao CRP e às autoridades
Violação de sigilo ou de proteção de dados — Cláusula 9	R$ 5.000,00	Descredenciamento imediato; comunicação ao CRP e à ANPD, quando cabível
Gravação de sessão sem consentimento documentado — Cláusula 5.3	R$ 5.000,00	Descredenciamento imediato; comunicação ao CRP
Cobrança do Usuário por meio diverso — Cláusula 7.9	R$ 1.500,00 por ocorrência	Suspensão em caso de reiteração
Exercício fora dos limites de habilitação — Cláusula 5.6	R$ 5.000,00	Descredenciamento imediato; comunicação ao CRP
Manutenção de perfil com certidão de regularidade vencida — Cláusula 4	Sem multa	Suspensão automática da publicação até a regularização
Descumprimento de prazo de resposta administrativa	Sem multa	Advertência; restrição de visibilidade em caso de reiteração

3.2. As multas são atualizadas anualmente pela variação do IPCA/IBGE, na mesma data-base do reajuste da Taxa.

4. Vigência, reajuste e alteração

4.1. Esta tabela vigora a partir de 28/09/2026 e substitui qualquer versão anterior.

4.2. Os valores deste Anexo são reajustados anualmente pela variação do IPCA/IBGE.

4.3. Qualquer alteração de valores ou de modelo observará a Cláusula 6.6 do Contrato: comunicação com 30 (trinta) dias de antecedência e direito de o Profissional rescindir, nesse prazo, sem qualquer ônus, penalidade ou multa.

5. Ressalva de coerência

5.1. Em caso de divergência entre este Anexo e a Cláusula 6 do Contrato, prevalece a Cláusula 6. Nenhuma prática comercial, tabela, campanha ou ajuste verbal pode adotar critério percentual, vincular a Contraprestação ao valor dos Honorários ou criar contrapartida da Plataforma ao Profissional por captação, indicação ou encaminhamento de Usuários.